

NORIAH BINTI KUDIK
lwn.
ASIAH BINTI WAHAB & NORMAH BINYI TOK TONG

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel), 5hb. Disember 2018]

Kes Permohonan No.: 10000-085-0020-2018

Peguam Pemohon-Pemohon:
Tiada

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan untuk kebenaran memfailkan Permohonan Semakan di Luar Tempoh oleh Pemohon terhadap keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 2hb Mac 2017 bagi kes Permohonan No: 10300-039-0741-2016 (Pengesahan Wasiat). Permohonan ini dibuat berikutan daripada pihak Pemohon telah gagal untuk memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Pemohon diberi kebenaran untuk perlanjutan masa untuk memfailkan Notis Permohonan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]; dan
- (ii) Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pada 14hb Februari 2018, Pemohon telah memfailkan Permohonan ini dan telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonannya. Dalam menyokong permohonan ini, Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya yang juga bertarikh 14hb Februari 2018, yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Pemohon-pemohon telah gagal memfailkan Permohonan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, dalam tempoh 30 hari selepas keputusan diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, di Shah Alam pada 2hb Mac 2017;
- (ii) Pemohon-pemohon lewat memfailkan Permohonan Semakan kerana Pemohon mendakwa bahawa dia tidak mengetahui

Penghakiman/Perintah diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah
Syariah Negeri Selangor di Shah Alam pada 2hb Mac 2017 itu;

(iii) Pemohon menyatakan bahawa kes tersebut telah difailkan
oleh Responden 1 dan menyatakan bahawa Pemohon tidak
pernah dijadikan sebagai Defendan/Responden oleh Responden 1.
Responden 1 telah menamakan Responden 2 sebagai Responden
kes tersebut;

(iv) Pemohon hanya mengetahui kewujudan Perintah tersebut
apabila Responden 2 pada 4hb November 2017 telah
memaklumkan kepadanya bahawa Pemohon tidak dinamakan
sebagai ahli waris/Responden dalam kes Perintah Pembahagian
Pusaka Harta Pusaka Milik **Pata binti Nayan**. Ketika
mengetahui hal tersebut, tempoh untuk memfailkan semakan telah
pun melepasi 30 hari;

(v) Sebaik mendapat pemakluman tersebut, Pemohon pada 7hb
November 2017 telah membuat bantahan terhadap Pembahagian
Harta Pusaka Milik **Pata binti Nayan** kepada Pegawai Pembahagi
Harta Pusaka Kecil;

(vi) Berdasarkan bantahan terhadap Pembahagian Harta Pusaka
yang dibuat oleh Pemohon, Pegawai Pembahagi Harta Pusaka
Kecil telah mengeluarkan surat “Pembatalan Permohonan” kepada
Responden 1 dan telah mengarahkan Pemohon mengemukakan
“Keputusan Rayuan” terhadap keputusan Mahkamah Tinggi

Syariah Negeri Selangor bagi kes Mal No.: 10300-039-0741-2016 (Pengesahan Wasiat);

(vi) Pemohon menyatakan bahawa Responden-Responden telah menyembunyikan fakta sebenar kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam tentang wujudnya Ahli Waris yang lain dalam kes Permohonan Pengesahan Wasiat si Mati **Pata binti Nayan**, dalam Kes Mal No: 10300-039-0741-2016.

[4] Responden-Responden telah membantah terhadap permohonan untuk Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Permohonan Semakan. Responden-Responden telah mengemukakan Affidavit masing-masing bertarikh 31hb Mei 2018 dan 1hb Ogos 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Tempoh Pemohon boleh membuat permohonan semakan berkenaan telahpun tamat dan berlalu masa yang lama;
- (ii) Pemohon tidak dipanggil ke Mahkamah ketika perbicaraan kes Permohonan No: 10300-039-0741-2016 (Pengesahan Wasiat) tersebut kerana Mahkamah hanya memerintahkan kepada Responden 1 mengemukakan hanya seorang saksi daripada mana-mana anak siMati.
- (iii) SiMati mempunyai tiga (3) orang anak iaitu, **Noraini Binti Taha** (diwakili Responden 2), **Supek Otok binti Daya** (diwakili

Yahya bin Kudat iaitu abang kepada Pemohon) dan **Wahab bin Daya** (diwakili Responden 1); dan

(iii) Pemohon pemohon ini adalah remeh dan telah menyusahkan Responden-Responden dan juga banyak pihak termasuk Mahkamah. Ianya juga suatu permohonan yang membuang masa dan menambahkan kos pihak-pihak;

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Permohonan Semakan

[5] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 ('AA') Mahkamah Syariah Negeri Selangor memberikan kuasa luas kepada mahkamah untuk melaksanakan budi bicaranya mengikut keadilan kes sama ada kes mal atau pun jenayah. P. 11 AA menyatakan bahawa;

*“Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali **dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi**”*

[6] Seksyen 64 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 1 Tahun 2003*] menyatakan bahawa;

*“**Seksyen 64. Permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu***

(1) Suatu rayuan atau permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu di bawah perenggan 63(1)(c) hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah dapat mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.

(2) Mahkamah Tinggi Syariah, apabila mendengar mana-mana permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu, boleh atas alasan khas melanjutkan masa untuk merayu, walaupun masanya telah tamat.”

[7] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 64 Enakmen 1 Tahun 2003 di atas dan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 4 Tahun 2003]. Seksyen 238 Enakmen 3 Tahun 2003 pula menyatakan seperti berikut –

“Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

[8] Statut tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

[9] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[10] Kami juga, dalam hal ini merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH40(1)*, di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa

faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

[11] Garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes tersebut, yang perlu diberi pertimbangan sebelum memberikan kebenaran adalah seperti berikut:-

- i) Tempoh kelewatan;
- ii) Sebab kelewatan;
- iii) kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[12] Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

[13] Disamping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak

memprejudiskan pihak Responden. Malah, manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara jika sekiranya kebenaran itu diberikan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[14] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam telah memberikan keputusan/perintah bagi kes Permohonan No: 10300-039-0741-2016 (Pengesahan Wasiat) pada 2hb Mac 2017;
- b) Kes tersebut difailkan oleh Responden 1 dan ianya tidak diketahui oleh Pemohon kerana Pemohon tidak pernah dijadikan sebagai pihak-pihak dalam kes tersebut;
- c) Pemohon juga tidak pernah hadir dan tidak pernah dipanggil oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor sepanjang prosiding kes tersebut; dan
- d) Pemohon hanya mengetahui kewujudan Perintah tersebut apabila Responden 2 pada 4hb November 2017 telah memaklumkan kepadanya bahawa Pemohon tidak dinamakan

sebagai ahli waris/Responden dalam kes Perintah Pembahagian Pusaka Harta Pusaka Milik **Pata binti Nayan**. Ketika mengetahui hal tersebut, tempoh untuk memfailkan semakan telah pun melepasi 30 hari;

e) Namun demikian, sebaik mendapat pemakluman tersebut, Pemohon pada 7hb November 2017 telah membuat bantahan terhadap Pembahagian Harta Pusaka Milik **Pata binti Nayan** kepada Pegawai Pembahagi Harta Pusaka Kecil;

f) Berdasarkan bantahan terhadap Pembahagian Harta Pusaka yang dibuat oleh Pemohon, Pegawai Pembahagi Harta Pusaka Kecil telah mengeluarkan surat “Pembatalan Permohonan” kepada Responden 1 dan telah mengarahkan Pemohon mengemukakan “Keputusan Rayuan” terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bagi kes Mal No.: 10300-039-0741-2016 (Pengesahan Wasiat); dan

g) Pemohon menyatakan bahawa Responden-Responden telah menyembunyikan fakta sebenar kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam tentang wujudnya Ahli Waris yang lain dalam kes Permohonan Pengesahan Wasiat si Mati **Pata binti Nayan**, dalam Kes Mal No: 10300-039-0741-2016.

[15] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa Mahkamah Rayuan ini wajar memberikan kepada Pemohon satu tempoh

tertentu untuk membolehkan Pemohon memfailkan permohonan semakan terhadap kes tersebut dengan alasan bahawa;

- a) Pemohon lewat memfailkan Permohonan Semakan kerana Pemohon tidak mengetahui Penghakiman/Perintah telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam pada 2hb Mac 2017;
- b) Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pernah dipanggil oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam sepanjang perbicaraan kes Mal No: 10300-039-0741-2016 tersebut; dan
- c) Perintah kes Mal No: 10300-039-0741-2016 tersebut telah menyentuh hak dan kepentingan Pemohon sebagai Ahli Waris kepada siMati **Pata binti Nayan**.

[16] Oleh yang demikian, atas alasan-alasan yang dinyatakan di atas, adalah disimpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 *Enakmen 14 Tahun 2003*, kami nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak, dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon diluluskan; dan
2. Pemohon dibenarkan untuk memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor